

Datei: emails/2026-06-30_mara_bankdruck.eml

Von	mara.baumann@example.invalid
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Thu, 25 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Bank gibt uns nur vier Wochen

Dr. Lehnert sagt, er könne alles unterschreiben. Unser Notar ist vorsichtiger. Ohne Liste und Banklinie können wir den Juli-Lohn zahlen, aber keine Materialbestellungen auslösen.

Datei: csv/gesellschaftsrechtliche_to_dos.csv

Datum;Thema;Dokument
10.07.2026;Vollstreckerzeugnis;Nachlassgericht
15.07.2026;Gesellschafterliste;Notar
31.07.2026;Banklinie;Mainfranken Bank

Tabellenblatt: Nachlass

Position	Wert niedrig	Wert mittel	Wert hoch	Beleg
GmbH-Anteile	3200000	4200000	5600000	EBIT-Multiple offen
Privathaus	780000	820000	850000	Gutachterkurzbrief
Depot	420000	420000	420000	Bank
Darlehen GmbH	-310000	-310000	-310000	Vertrag

Tabellenblatt: Pflichtteil

Szenario	Reinnachlass	Quote Tilo	Anspruch vor Einreden
niedrig	4090000	1/4	1022500
mittel	5130000	1/4	1282500
hoch	6560000	1/4	1640000

Mandatsnotiz Erstgespräch

1. Ausgangspunkt

Testament ordnet Dauertestamentsvollstreckung über GmbH-Anteile für zehn Jahre an.

Mara führt operativ die GmbH und braucht Zustimmung für Investitionskredit.

Tilo ist enterbt, verlangt Auskunft und Unternehmensbewertung.

2. Ziele und Dringlichkeit

Mara will schnelle Handlungsfähigkeit und Bankfreigabe.

Tilo vermutet Unterbewertung des Unternehmens und verdeckte Entnahmen.

Der Testamentsvollstrecker beansprucht umfassende Stimmrechtsausübung.

3. Offene Unterlagen

Satzung, Testament und Vollstreckerzeugnis nebeneinanderlegen.

Nachlassverzeichnis mit Unternehmensbewertung verlangen.

Bank-Covenants und Gesellschafterliste fristnah sichern.

Vergleichskorridor Pflichtteil plus Stundung prüfen.

Chronologie Arbeitsstand

1. Datengerüst

2. Unsaubere Punkte

Testament ordnet Dauertestamentsvollstreckung über GmbH-Anteile für zehn Jahre an.

Mara führt operativ die GmbH und braucht Zustimmung für Investitionskredit.

Tilo ist enterbt, verlangt Auskunft und Unternehmensbewertung.

Die Satzung enthält Vinkulierung und Nachfolgeklausel, deren Zusammenspiel mit dem Testament ungeklärt ist.

Bank verlangt rechtsverbindliche Vertretung und belastbare Geschäftsführungsfreigabe.

Mitarbeiter befürchten Verkauf an Wettbewerber.

Datum	Vorgang	Beleg	Unsicherheit
11.04.2026	Tod Heinrich Baumann	Sterbeurkunde	unstreitig
18.04.2026	Testamentsvollstrecker nimmt Amt an	Schreiben	Umfang streitig
22.04.2026	Bank friert Kreditlinie ein	Bankmail	Covenant unklar
02.05.2026	Tilo fordert Pflichtteil	Anwaltsschreiben	Bewertung offen
15.06.2026	Gesellschafterliste nicht eingereicht	Notiz Notar	Vertretungsmacht offen

Sachverhalt aus Mandantensicht

1. Erinnerung

Testament ordnet Dauertestamentsvollstreckung über GmbH-Anteile für zehn Jahre an.

Mara führt operativ die GmbH und braucht Zustimmung für Investitionskredit.

Tilo ist enterbt, verlangt Auskunft und Unternehmensbewertung.

Die Satzung enthält Vinkulierung und Nachfolgeklausel, deren Zusammenspiel mit dem Testament ungeklärt ist.

Bank verlangt rechtsverbindliche Vertretung und belastbare Geschäftsführungsfreigabe.

Mitarbeiter befürchten Verkauf an Wettbewerber.

2. Streitpunkte

Mara will schnelle Handlungsfähigkeit und Bankfreigabe.

Tilo vermutet Unterbewertung des Unternehmens und verdeckte Entnahmen.

Der Testamentsvollstrecker beansprucht umfassende Stimmrechtsausübung.

Standpunkt der Gegenseite

1. Kernaussagen

Mara will schnelle Handlungsfähigkeit und Bankfreigabe.

Tilo vermutet Unterbewertung des Unternehmens und verdeckte Entnahmen.

Der Testamentsvollstrecker beansprucht umfassende Stimmrechtsausübung.

2. Angriffspunkte

Satzung, Testament und Vollstreckerzeugnis nebeneinanderlegen.

Nachlassverzeichnis mit Unternehmensbewertung verlangen.

Bank-Covenants und Gesellschafterliste fristnah sichern.

Vergleichskorridor Pflichtteil plus Stundung prüfen.

Testament Unternehmensnachfolge Auszug

1. Erbinsetzung

Meine Tochter Mara wird Erbin zu 70 Prozent, mein Sohn Tilo erhält den Pflichtteil. Die GmbH-Anteile sollen nicht verkauft werden.

2. Testamentsvollstreckung

Dr. Lehnert verwaltet die GmbH-Anteile für zehn Jahre. Er stimmt in Gesellschafterversammlungen ab, soweit dies zur Erhaltung des Unternehmens erforderlich ist.

Bankmail und Covenant-Notiz

1. Bankstandpunkt

Mainfranken Bank sieht Kontrollwechsel und fehlende Erbnachweise. Betriebsmittellinie 2.400.000 EUR wird nur bis 31.07.2026 verlängert.

2. Offene Punkte

Vertretung der Erbgemeinschaft, Vollstreckerzeugnis, Gesellschafterliste, Fortführungsplan und Bewertung der Pflichtteilsliquidität.

Entwurf nächstes Schreiben

1. Betreff und Ziel

Baumann Nachfolge - Testamentsvollstreckung und GmbH

Der Entwurf hält den Sachverhalt bewusst offen, verlangt Belege nach und wahrt Fristen.

2. Forderungen oder Anträge

Satzung, Testament und Vollstreckerzeugnis nebeneinanderlegen.

Nachlassverzeichnis mit Unternehmensbewertung verlangen.

Bank-Covenants und Gesellschafterliste fristnah sichern.

Vergleichskorridor Pflichtteil plus Stundung prüfen.

3. Anlagenlogik

Anlagen werden nach Aktenstück und Datum bezeichnet; widersprüchliche Unterlagen bleiben kenntlich.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/satzung_nachfolgeklausel_auszug.pdf

Baumann Präzision GmbH Satzung Auszug

Die Satzung beschränkt die Übertragung von Geschäftsanteilen auf Abkömmlinge und Ehegatten. Im Todesfall dürfen Erben nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung eingetragen werden. Unklar bleibt, ob der Testamentsvollstrecker das Stimmrecht bis zur Listeneintragung ausübt.

Klausel	Inhalt
Paragraf 8	Vinkulierung Geschäftsanteile
Paragraf 11	Todesfall und Einziehung
Paragraf 15	Gesellschafterbeschlüsse